健康与医疗保健领域文化及语言适宜服务（CLAS）国家标准

CLAS 国家标准旨在通过为健康与医疗保健机构确立一套行动蓝图，促进健康、提升服务质量，并助力消除医疗保健领域的差距。该蓝图要求相关机构：

首要标准

1. 提供有效、易懂且体现尊重的高质量医疗与服务，回应服务对象在健康文化信仰与习俗、语言、健康素养及其他沟通方面的需求。

治理、领导力与员工队伍

2. 通过政策、实践与资源配置，推动并维持能够促进 CLAS 的机构治理与领导力。
3. 招募、晋升、赋能并支持治理层、领导层及员工队伍，使其能够回应人群在数字、文化和语言方面的需求。
4. 定期对治理层、领导层及员工队伍开展 CLAS 实践与资源方面的教育和培训。

沟通与语言协助

5. 为英语能力有限和/或有其他沟通需求的人士免费提供语言协助，以帮助其及时获得各类医疗保健与服务。
6. 以书面和口头方式告知所有人士：可使用英语以及满足其语言需求的其他语言获取语言协助服务。
7. 通过培训和（在可提供的情况下）认证，确保提供语言协助人员的胜任能力；并应认识到，应避免且不鼓励使用未经培训的人员和/或未成年人担任口译。
8. 以服务区域内人群常用的语言，提供易于理解的数字与印刷材料及标识。

参与、持续改进与问责

9. 制定在文化和语言上适宜的目标、政策及管理问责机制，并将其贯穿于机构的规划与运营全过程。
10. 持续评估机构将 CLAS 相关活动与措施融入质量改进工作的情况。
11. 收集并维护准确、可靠的人口统计数据，用于监测和评估 CLAS 对健康结果的影响，并为服务提供方式提供依据。
12. 定期评估社区的健康资源与需求，并依据评估结果规划与实施能够回应服务区域内人群文化和语言需求的服务。
13. 与社区合作，共同设计、实施并评估在文化和语言上适宜的实践及其影响。
14. 建立在文化和语言上适宜的流程，用于识别、预防和解决冲突、投诉或申诉。
15. 向所有利益相关方、成员及公众通报机构在实施和维持 CLAS 方面的进展情况。

---

§ 92.11

……为残障人士免费、及时地提供合格的口译人员，并以盲文、大字印刷等替代格式提供信息——前提是此类改造、辅助器具与服务对于确保残障人士的可及性和平等参与机会确属必要；

(iii) 受涵盖实体免费、及时地提供语言协助服务，包括电子及书面翻译文件和口头传译——前提是此类服务是为英语能力有限的人士提供有意义的服务获取机会的合理步骤；

(iv) 如何从受涵盖实体处获得本条 (a)(1)(ii) 项和 (iii) 项所述的合理调整、适当的辅助器具与服务以及语言协助服务；

(v) 受涵盖实体依据 § 92.7 指定的第 1557 条协调人的联系方式（如适用）；

(vi) 受涵盖实体依据 § 92.8(c) 设有申诉程序（如适用）及其提出申诉的方式；

(vii) 向本部民权办公室（OCR）提出歧视投诉的具体方式；以及

(viii) 如何访问受涵盖实体的网站（如其设有网站），该网站提供本 (a)(1) 款所要求的信息。

(2) 本 (a) 款要求的通知，须在受涵盖实体的健康项目或活动中按下列方式提供：

(i) 每年一次，向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（含逾期参保人和特殊参保人）以及申请人提供；

(ii) 经请求时提供；

(iii) 在受涵盖实体健康项目或活动网站上的显著位置公布（如其设有网站）；以及

(iv) 在醒目的实体场所张贴，字体不得小于 20 磅的无衬线字体，且该场所须是合理预期寻求该健康项目或活动服务的个人能够阅读或听到该通知的地方。

(b) 受涵盖实体可将本条 (a) 款要求的通知内容与《联邦法规》第 45 编 § 80.6(d)、§ 84.8、§ 86.9 和 § 91.32 所要求的通知合并，前提是合并后的通知清晰告知个人其依据第 1557 条和本部分享有的公民权利，且包含本条 (a)(1) 款所要求的每一项要素。

---

§ 92.11 语言协助服务及辅助器具与服务可获取性的通知

(a) 受涵盖实体必须提供一份关于语言协助服务及辅助器具与服务可获取性的通知。该通知至少应说明：受涵盖实体在其健康项目或活动中，为遵守第 1557 条或本部分之必要，免费向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人和申请人以及公众成员提供语言协助服务和适当的辅助器具与服务。

(b) 本 (a) 款要求的通知，必须以英文以及受涵盖实体开展业务的所在州中英语能力有限人士最常使用的至少 15 种语言提供；并且，对于需借助辅助器具与服务以确保有效沟通的残障人士，必须以替代格式提供。

(c) 本 (a) 款要求的通知，须在受涵盖实体的健康项目或活动中按下列方式提供：

(1) 每年一次，向其健康项目或活动的参与者、受益人、参保人（含逾期参保人和特殊参保人）以及申请人提供；

(2) 经请求时提供；

(3) 在受涵盖实体健康项目或活动网站上的显著位置公布（如其设有网站）；

(4) 在醒目的实体场所张贴，字体不得小于 20 磅的无衬线字体，且该场所须是合理预期寻求该健康项目或活动服务的个人能够阅读或听到该通知的地方；以及

(5) 在受涵盖实体提供下列电子及书面沟通文件时，一并提供：

(i) § 92.10 要求的不歧视通知；

(ii) 《联邦法规》第 45 编 § 164.520 要求的隐私实践通知；

(iii) 申请表和受理登记表；

(iv) 资格、福利或服务被拒绝或终止的通知，包括福利说明（EOB），以及上诉权和申诉权通知；

(v) 与个人权利、资格、福利或服务有关、要求或请求参与者、受益人、参保人或申请人作出回应的沟通文件；

(vi) 与突发公共卫生事件有关的沟通文件；

(vii) 与医疗程序或手术、医疗委托书或生前预嘱有关的同意书和说明（可选择对一并打包的所有文件只提供一份通知）；

(viii) 出院文件；

(ix) 与个人护理费用及支付有关的沟通文件，包括医疗账单和催收材料，以及《公共卫生服务法》第 2799B–6 条要求的诚信估算；

(x) 投诉表格；以及

(xi) 患者和会员手册。

(d) 受涵盖实体如就特定个人选择采取下列任一做法，即视为符合本条要求：

(1) 每年一次向该个人提供选择，允许其选择不接收本条要求的通知，该选择须以该个人的主要语言并经任何适当的辅助器具与服务作出，并且：

(i) 不以该个人的退出决定作为其获得任何协助或福利的条件；

(ii) 告知该个人有权经请求以其主要语言并经适当的辅助器具与服务获取该通知；

(iii) 告知该个人，选择不接收该通知并不构成对其依据本部分有权获得语言协助服务和任何适当的辅助器具与服务之权利的放弃；

(iv) 每年记录该个人在该年度已选择不接收本条要求的通知；且

(v) 不将个人未作回应视为选择退出；或者

(2) 记录该个人的主要语言及任何适当的辅助器具与服务，并且：

(i) 以该个人的主要语言并经任何适当的辅助器具与服务提供所有材料和沟通文件；或者

(ii) 在本条 (c)(5) 款所列的全部沟通文件中，以该个人的主要语言并经任何适当的辅助器具与服务提供本条 (a) 款要求的通知。

第 B 分部分——反歧视条款

§ 92.101 禁止歧视

(a) 一般规定。

(1) 除《平价医疗法案》第一编另有规定外，任何人不得因种族、肤色、原国籍、性别、年龄、残疾或其中任何组合，而被排斥于受涵盖实体运营的任何健康项目或活动之外、被拒绝享有其福利，或在该项目或活动中受到其他形式的歧视。

(2) 基于性别的歧视包括但不限于基于下列事项的歧视：

(i) 性特征，包括双性特征；

(ii) 怀孕或相关状况；

(iii) 性取向；

(iv) 性别认同；以及

(v) 性别刻板印象。

(b) 禁止歧视的具体规定。

(1) 在本部分适用的任何健康项目或活动中：

(i) 受助方和州交易所必须遵守本部为执行《1964 年民权法案》第六章、1973 年《康复法》第 504 条、《1972 年教育法修正案》第九章以及《1975
年年龄歧视法》而制定的实施条例中关于禁止歧视的具体规定，这些条例分别见《联邦法规》第 45 编第 80 部分、第 84 部分、第 86 部分（C 和 D 分部分）以及第 91 部分（B 分部分）。当本 (b) 款援引使用“受助方”（recipient）一词的监管条款时……